

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1532/2530	พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ	โจทก์
	นายเคน แสนรัตน์ กับพวก	จำเลย
	นายเคน แสนรัตน์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายแพทย์ปทิว สุขวัจน์ ที่ 8	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางไพจิตร สุขวัจน์ ที่ 9 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 ได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลจังหวัดชัยภูมิที่ไม่รับอุทธรณ์ของ จำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฎิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่ง ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ จึงไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มิได้มีคำสั่งในเนื้อหาของ อุทธรณ์จึงเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198,198 ทวิ โปรดมีคำสั่งให้ รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 5 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 7 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 4,43,105,135 วรรคแรก,148, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 หลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษความผิดฐานร่วมกันทำเหมืองแร่

โดยไม่ได้รับประทานบัตรชั่วคราวจำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 9,000 บาท ความผิดฐานร่วมกันมีแร่ไว้ในครอบครองเกินกว่า 2 กิโลกรัม ปรับคนละ 30 บาท จำเลยที่ 8, จำเลยที่ 9 มีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 43, 105, 135, 148, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 ความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 มาตรา 5, 8, 12, 43, 44 หลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษ ความผิดฐานร่วมกันสนับสนุนทำเหมืองแร่โดยไม่ได้รับประทานบัตรชั่วคราวจำคุกคนละ 8 เดือน ปรับคนละ 6,000 บาท ความผิดฐานร่วมกันมีแร่ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับคนละ 30 บาท ความผิดฐานร่วมกันตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับคนละ 30,000 บาท ความผิดฐานร่วมกันประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับคนละ 30,000 บาท จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 7 จำคุกรวมคนละ 1 ปี ปรับคนละ 9,030 บาท จำเลยที่ 8 และจำเลยที่ 9 จำคุกรวมคนละ 8 เดือน ปรับคนละ 66,030 บาท คำเบิกความชั้นพิจารณาของจำเลยทั้งเก้าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 คงจำคุกรวมคนละ 8 เดือน ปรับคนละ 6,020 บาท จำเลยที่ 8 และจำเลยที่ 9 ให้จำคุกคนละ 5 เดือน 10 วัน ปรับคนละ 44,020 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งเก้าเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกเห็นสมควรรอไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี พลขนายสุชาติเพียรสถาพร ทนายจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไป 10 วัน นับแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2530 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 อุทธรณ์ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2530 ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลอ่านคำพิพากษาในวันที่ 15 มิถุนายน 2530 ครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2530 ทนายจำเลยที่ 4, 5, 6 ยื่นคำร้องลงวันที่ 23 มิถุนายน 2530 ขอยขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็นเวลา 10 วัน นับแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2530 เป็นต้นไป

จำเลยที่ 4,5,6 จึงยื่นอุทธรณ์ในวันนี้ได้รับอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 4,5,6 ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนอกนั้น

จำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์สั่งว่าคดีนี้นายสุชาติเพียรสถาพร ทนายความมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์แทนจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 เท่านั้น หาได้ประสงค์จะทำแทนจำเลยอื่นด้วยไม่ จึงมีผลเฉพาะจำเลยที่ขอศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 ชอบแล้ว ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 1)

จำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 เนื่องจากมิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดและมิได้ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 198 ทวิ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9 เนื่องจากมิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดและมิได้ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 198 ทวิ ให้ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ